

מקור 21

מקור 21 הוא פסוק מהתורה שעוסק בשמיטה. בשנת השמיטה יש שני היבטים מרכזיים:

1. שמיטת קרקעות

2. שמיטת כספים

שמיטת כספים מתרחשת ביום האחרון של שנת השמיטה. כל החובות שיש בין אדם לחברו בעם היהודי מתבטלים מבחינה משפטית. הלווה עדיין יכול - וכמובן מן הראוי שכל אדם מוסרי יעשה - להחזיר את הכסף למלווה, אבל המלווה לא יכול לאכוף עליו להחזיר. אם הוא לא מחזיר הוא לא עשה שום עבירה, אי אפשר לכפות עליו להחזיר, ולפי התורה גם אסור לכעוס עליו.

היום כל הנושא של שנת שמיטה הוא מדרבנן - בגלל שאין שנת יובל. כשמתקרבים ליום האחרון של שנת השמיטה פחות ופחות אנשים רוצים להלוות כספים, ועל זה אומרת התורה "השמר לך פן יהיה זכר עס לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עיניך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא" - אם אתה לא מלווה בגלל השמיטה אז הקב"ה מחזיק אותך אחראי אישית. אלוהים יודע אם אתה לא מלווה בגלל שבאמת אין לך או בגלל שאתה פוחד לא לקבל את הכסף חזרה. יש כאן מלכוד - מצד אחד החובות מתאפסים, ומצד שני התורה אומרת להלוות כרגיל.

מקור 22

מסכת שביעית עוסקת בשנת שמיטה, בעיקר בנושא הקרקעות - אבל הקטע הזה עוסק בשמיטת כספים.

הלל בא ובוחן את המציאות הכלכלית סמוך לשנת השמיטה. הוא ראה את שוק האשראי מתמוטט מול עיניו. נוצר מצב שאנשים לא הלוו אחד לשני - ומדובר גם על משכורת בסוף חודש, מכירה בהקפה וכו'. זה דופק את כל השרשרת - אם היצרן לא יכול לקנות חומרי גלם בהקפה, הוא לא מוכר בהקפה לקמעונאי, וזה לא יכול למכור בהקפה ללקוח. מה שקרה זה שלמרות האיסור אנשים נמנעו מלהלוות אחד לשני.

הלל חי בתחילת הספירה הנוצרית. בתקופה ההיא הכלכלה בארץ לא התבססה על כסף - היא התבססה על סחר חליפין. אנשים יצרו ביניהם הסכמים ברורים - אני אספק לך את זה ואתה תספק לי את זה. לכן לכאורה נושא שמיטת הכספים לא היה צריך להדאיג את הלל. אבל - בתקופתו של הלל שלט המלך הורדוס, והוא אהב בנייה, אהב מבנים, אהב ארכיטקטורה. הוא גייס כוח אדם גדול מאוד בארץ והרים מפעלי בניה מאוד גדולים - המפורסם בהם הוא בית המקדש(בית המקדש כבר היה קיים, אבל הוא הרחיב אותו ובנה את הר הבית). ואיך הוא שילם לכל הפועלים שלו? הוא שילם להם בכסף(באותה תקופה היה מקובל לשלם לפועלים ולחיילים בכסף או במלח).

הורדוס מחדיר לשוק כמות מאוד גדולה של אנשים שקיבלו כמשכורת כסף, ואת הכסף הזה הם גלגלו הלאה. אותם אנשים לא הייתה להם סחורה חקלאית, ולכן הדרך היחידה שלהם לקנות דברים הייתה כסף. לכן הנושא של כספים והלוואות הפך להיות מאוד מהותי. לכן הלל תיקן את הנושא של פרוזבול: מקימים בבית הדין מחלקה, ומשתפים את בית הדין בעסקה הזו שבהלוואה. הכסף יבוא אל בית הדין ובית הדין ילווה את הכסף. בסוף שנת שמיטה הכסף לא נשמט - שכן חובות לבית דין לא נשמטים.

כך למעשה הלל רותם למעשה את סמכויותיו. הוא מקשה על בית הדין(מקים מחלקה חדשה, צריך עוד פקידים, צריך להתעסק בשטרות חוב) כדי שהמלווה בפוטנציה לא יצטרך לבחור בין לסכן את כספו או לעבור על איסור.

חבריו של הלל באו ואמרו - "עקרת את המהות של שמיטת כספים בכדי לשמור על הפסוק השמר לך...". המטרה הייתה מלכתחילה שהחובות ישמטו, והלל עקר את זה - כי המצב שהוא יצר הוא שכולם יאלצו להחזיר את הכספים. ובאמת, התקנה של הלל זוכה להרבה מאוד ביקורת, וחכמים לא מקבלים את העניין הזה. אבל הלל יצר מצב חדש. הוא הציף עניין מסויים שגורם לכל מיני תהליכים. מה שהלל הרוויח זה שחכמים הסכימו שיש פה בעיה כלכלית ציבורית, שעד אז לא התייחסו אליה - והם הבינו שגם אם הם לא מסכימים עם הפתרון של הלל, הם צריכים למצוא פתרון אחר, ובהמשך הם מנסים לעדן את שטר הפרוזבול, להוציא קצת את הנוכחות של בית הדין בשטר הזה, למצוא דרכים אחרות שבית הדין פחות פעיל בא, למצוא ניסוח מסויים שיאפשר למלווה לתת הלוואה כשהוא מכוסה במידה כזו או אחרת.

שוב אנו רואים את דמותו של הלל, המשתקף כמי שדואג לרווחת הציבור, להתנהלות תקינה של המערכות.

הלל פועל בצורה כזאת: הלל בא ואומר: התורה היא עולם משפטי, ספר חוקים. מערכת משפטית מתפקדת לפי כלים ולפי שפה של מערכת משפטית. יש חוקים ויש רוח החוק, יש מילים ויש רוח החוק, יש כלים שבעזרתם ניתן לפרשן את החוק כדי שיתאים למציאות המתפתחת. הלל מתייחס למשפט העברי כאל מערכת סגורה - זה לא עניין של מצבי רוח ולא עניין של מוצא חן בעיני או לא מוצא חן בעיני או בעיני הקב"ה - אלא זוהי מערכת שמתנהלת לפי כללים משפטיים ומה שאפשר לעשות בתוך המערכת הזו אנו מרשים לעצמנו לעשות. עורך דין טוב מנצל את החוק כדי למצוא נישות או פרצות בחוק כדי להגן על הלקוח שלהם. גם שופטים עושים אותו דבר, כדי להגן על האינטרס של הציבור.

הלל הולך על הגבול, על שטח אפור בתוך המערכת המשפטית, אבל בסופו של דבר הוא עושה את זה כדי לעזור לכולם. אבל מה יש לשמאי להגיד על זה? שמאי יגיד על זה: "כשיהודי אחר בא לבקש ממך הלוואה, פשוט תן לו". אבל זה לא עמד במבחן המציאות - אנשים לא נתנו הלוואות.

שמאי אומר שאי אפשר להפריד בין המערכת המשפטית לתפישה הדתית, והלל אומר שכן - כל עוד לא שוברים את המערכת המשפטית לא צריכה להיות בעיה.